



PUTUSAN

Nomor 5432 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSLAN USMAN alias RUSLAN;**
Tempat Lahir : Ternate;
Umur/tanggal Lahir : 34 tahun/17 April 1988;
jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 5432 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN segera ditahan di Rutan Ternate;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor 0117/09/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 warna cokelat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Tengah;

Dikembalikan kepada saksi RA;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor 0117/09/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 warna cokelat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Tengah;

Dikembalikan kepada Saksi RA;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 57/PID.SUS/2023/PT TTE tanggal 6 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa RUSLAN USMAN alias RUSLAN tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tte, tanggal 3 Oktober 2023, yang dimintakan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 5432 K/Pid.Sus/2024



banding tersebut;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid/2023/PN Tte yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 21 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 21 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana dalam Memori Kasasinya tanggal 20 November 2023 pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena seharusnya perbuatan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 5432 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi RA merupakan suami istri sah dan menikah di Ternate pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, pernikahan Terdakwa dengan Saksi RA tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Akta Nikah Nomor 0117/09/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AFM;
 - Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) tahun membina rumah tangga, perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi RA mulai goyah disebabkan karena adanya orang ke 3 (tiga) dalam kehidupan Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2020 terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi RA yang menyebabkan Terdakwa pergi/keluar dari rumah meninggalkan Saksi RA dengan anak mereka selama beberapa bulan dan Terdakwa juga tidak lagi memberikan nafkah setiap bulannya kepada Saksi RA dengan anaknya tersebut, walaupun setiap bulannya diminta oleh Saksi RA namun Terdakwa tidak pernah memberikannya dengan berbagai alasan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RA dan anak Terdakwa yang bernama AFM mengalami penderitaan penelantaran;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan isterinya telah melakukan perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 5432 K/Pid.Sus/2024



Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- Bahwa dengan demikian *judex facti* telah tepat menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa demikian pula *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RUSLAN USMAN alias RUSLAN** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 5432 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 6 September 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 5432 K/Pid.Sus/2024